

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5154/2533

นาง มณี บุญศิริธรรมชัย
นาย ไล่ เลิศวิริยะปิติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวัฒ นา วิศวกรรม
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 260, มาตรา 290 วรรคแรก

คดีเดิมซึ่งผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย ศาลได้ออกหมายอายัดเงินของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาไปยัง อ. และเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลได้อายัดเงินของจำเลยไว้ นั้น เป็นการอายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวในขณะที่จำเลยยังไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถือไม่ได้ว่าเป็นการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้จึงมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีอายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (จำเลย) จาก อ. เพื่อบังคับคดีได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 วรรคแรก.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 766,181.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวโจทก์ขอให้บังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอศาลจังหวัดนครสวรรค์ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา และศาลได้มีคำสั่งอายัดชั่วคราวเงินซึ่งจำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องจากกองทัพอากาศ ศาลได้แจ้งการอายัดเงินดังกล่าวชั่วคราวไปยังกองทัพอากาศแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องจึงขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อายัดเงินไปยังกองทัพอากาศ และขอให้ส่งเงินไปยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ แต่ปรากฏว่ากองทัพอากาศได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปให้กรมบังคับคดีตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้ได้แจ้งการอายัดแล้ว การอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นการอายัดซ้ำ ขอให้เพิกถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่า คดีหมายเลขแดงที่1113/2528 ของศาลจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น ศาลได้ออกหมายอายัดชั่วคราวไปยังกองทัพอากาศกองทัพอากาศทราบหมายอายัดชั่วคราวแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2528 แต่กองทัพอากาศยังมิได้ส่งเงินไปยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 กองยึดอายัดและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินกรงบังคับคดี ได้มีหนังสือแจ้งอายัดไปยังกองทัพอากาศให้จัดส่งเงินตามหมายอายัดคดีนี้ไปยังกรมบังคับคดีกองทัพอากาศจึงส่งเงินไปยังกรมบังคับคดีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2528 ต่อมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 ผู้ร้องกับจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน

ศาลได้พิพากษาตามยอม จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมผู้ร้องจึงขอ
บังคับคดี ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2528
ข้อที่ผู้ร้องฎีกาว่า หมายอายัดชั่วคราวมีผลใช้บังคับอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้ไม่มีสิทธิขอ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กองยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี อายัดเงิน
ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจากกองทัพอากาศได้ เพราะต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 วรรคแรก นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคแรก บัญญัติว่า"เมื่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอย่างใดของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้
แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำกองทัพอากาศอื่นยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินนั้นซ้ำอีก..."แต่สำหรับคดีของผู้ร้องนี้ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี
ศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้อายัดทรัพย์สินของจำเลยไว้ชั่วคราวในขณะที่จำเลยยังมิได้
เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาไว้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อบังคับคดีตามพิพากษา ดังนั้นโจทก์ซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้จึงมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กองยึดอายัด
และจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี อายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจาก
กองทัพอากาศเพื่อบังคับคดีได้ การอายัดเงินดังกล่าวไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคแรกแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ